МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 10 дугаар сарын 08 № 3/48 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ,
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ж.БОЛД ТАНАА

Mass.mn сайт ХХК-ийн захирал Э.Хосбаяр, сэтгүүлч Б.Батчимэгийн хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгч Ц.Баяртогтохоос "...Ховд аймгийн Дарви суманд 2021 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр болсон Сутай хайрханы тахилгын ёслолын талаарх мэдээллийг Mass.mn сайт 2021 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр өөрийн цахим хуудастаа мэдээллэсэн. Гэтэл Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албанаас тус нийтлэлтэй холбогдуулан www.mass.mn сайтад Монгол Улсаас хандах хандалтыг түдгэлзүүлэх хүсэлтийг 2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 11е/5736 дугаар албан бичгээр Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд тавьж хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг үндэслэлгүйгээр хязгаарласан" тухай гомдлыг Комисст гаргасан.

Гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар авч, албан бичиг, мэдээлэл, эх сурвалжийг хянаж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. 2021 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14 цаг 17 минутад www.mass.mn цахим хуудас нь "ард түмнийхээ аав гэж өөрийгөө цоллосон та халгиж цалгисан их наадмаа өндөрлүүлж, хэдэн хүүхдээ анхаарч нэг харах буй за. Хааны хийрхэл хэрээсээ хэтэрч, хоёр хоногт 3 тэрбумыг хаяв" гэсэн агуулгатай мэдээг Сутай хайрханы тахилгын ёслолын фото зургийн хамт нийтэлжээ. Уг мэдээг гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй гэх үндэслэлээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас 2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр Цагдаагийн Ерөнхий Газар (ЦЕГ)-т гомдол гаргасан байна.

2. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас Цагдаагийн Ерөнхий Газарт гомдол гаргасан өдөр буюу 2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр ЦЕГ-ын Эрүүгийн Цагдаагийн Албанаас "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д "Түүний бие, нэр төр, ордон, өргөө, унаа халдашгүй дархан байна" заалтыг зөрчсөн. Эрүүгийн хуулийн 13.14 дугаар зүйл (худал мэдээлэл тараах)-д заасан гэмт хэргийн шинжтэй мэдээлэл нийтэлсэн Mass.mn сайтын Монгол Улсаас хандах хандалтыг хязгаарлан өгч, хамтран ажиллана уу" гэсэн агуулга бүхий 11е/5736 дугаар албан бичгийг Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо (ХХЗХ)-нд хүргүүлжээ.

152100172

3. Эрүүгийн Цагдаагийн Албаны 2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 11е/5736 дугаар албан бичгийг үндэслэн ХХЗХ-оос "Тоон контентийн үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын 9.2-д заасны дагуу арга хэмжээ авч, хариу ирүүлэх тухай" мэдэгдлийг 2021 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 04/1223 дугаар албан бичгээр www.mass.mn цахим хуудсанд хүргүүлжээ. Ингэхдээ "тус сайтын үйл ажиллагааг бүхэлд нь хязгаарлахгүйгээр зөвхөн тахилгын ёслолтой холбоотой постоо устгахыг даалгасан. Нэгж мэдээг Хорооноос устгах, өөрчлөх боломжгүй, харин зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд цахим хуудасны хандалтыг хязгаарлаж болно" гэх тайлбарыг ХХЗХ-ны Зохицуулалтын Бодлогыг Хэрэгжүүлэх Газрын Интернэтэд суурилсан үйлчилгээ, технологийн хэлтсийн дарга Т.Батболдоос Комисст өгсөн.

4. ХХЗХ-ноос ирүүлсэн мэдээллийн дагуу www.mass.mn цахим хуудас холбогдох мэдээг устгаж, энэ өдрийн байдлаар үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байна.

5. www.mass.mn цахим хуудасны мэдээ, үйлдэл гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг шалгах ажиллагаа явагдаж байна. ЦЕГ-ын Эрүүгийн Цагдаагийн албанаас Mass.mn сайт ХХК-ийн захирал Э.Хосбаяр, сэтгүүлч Б.Батчимэг, Б.Мөнхцацрал нараас гэрчийн мэдүүлэг авч, тахилгад 3 тэрбум төгрөгийн зардал гарсан эсэхийг албаны эх сурвалжаас нягталсны үндсэн дээр www.mass.mn цахим хуудасны холбогдох албан тушаалтныг гэмт хэрэгт яллагдагчаар татах санал гаргаж, хэргийг 2021 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр Нийслэлийн Прокурорын газарт шилжүүлсэн" гэсэн тайлбарыг эрүүгийн мөрдөгч, ахмад А.Лувсанжамц Комисст өгсөн. "ЦЕГ-аас www.mass.mn сайтын албан тушаалтныг яллагдагчаар татах саналыг 2021 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр манайд ирүүлсэн боловч хэргийг нэмэлт ажиллагаа хийлгэхээр 2021 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр буцаасан, Эрүүгийн цагдаагийн албанаас "хэргийн харьяалал тогтоолгох санал"-ыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 11е/6265 дугаар албан бичгээр ирүүлээд байна" гэх мэдээллийг Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурор М.Энхбаатар Комисст өгсөн.

Үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг баталгаажуулах нь чөлөөт, ардчилсан нийгмийн үндсэн шинж бөгөөд иргэд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд төрийн бодлого, үйл ажиллагааг шүүмжлэх, баримт, мэдээлэл гаргах боломжтой байх нь эрүүл нийгэм оршихын үндэс юм. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16 дахь заалтад "итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх" иргэний үндсэн эрх чөлөөг баталгаажуулсан. Түүнчлэн, Монгол Улсад 1976 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт (ИБУТЭТОУП)-ын 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "хүн бүр үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрхтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй, энэ эрхэнд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана" гэж тус тус заажээ. ИБУТЭТОУП-ын 17, 18, 25 болон 27 дугаар зүйлийн заалтууд үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан шинжтэй юм. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг баталгаажуулах зорилгоор Хэвлэл, мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг Монгол Улс баталсан байна.

Үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхэд онцгой, үүрэг хариуцлага дагалдахыг олон улсын эрх зүйгээр тогтоосон. Тухайлбал, ИБУТЭТОУП-ын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт дараах байдлаар заажээ.

> Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан эрхийг эдлэх нь онцгой үүрэг, хариуцлага оногдуулна. Тийм учраас түүнийг зарим талаар хязгаарлаж болох боловч тэр нь заавал хуулиар тогтоогдсон байх ёстой бөгөөд дараахь зорилготой байх ёстой :
>
> a/ бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх;
> b/ үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах.

ИБУТЭТОУП-ын 40 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо (ХЭХ) нь Пактын заалтын агуулгыг тайлбарлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. ХЭХ-оос ИБУТЭТОУП-ын 19 дүгээр зүйлийн талаар 2011 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр 34 дүгээр ерөнхий зөвлөмж (НҮБ-ын баримт бичгийн дугаар: CCPR/C/GC/34) гаргаж, уг заалтыг агуулгыг тодорхойлжээ.

ХЭХ-оос үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрхийг зөвхөн Пактад заасан үндэслэлээр хязгаарлах, хязгаарлалтыг хуулиар тогтоосон байх, ийнхүү тогтоосон хязгаарлалт нь гарцаагүй шаардлагатай бөгөөд бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх болон үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах зорилгод тохирсон, хэтрээгүй байх шаардлагуудыг тогтоожээ (Ерөнхий зөвлөмжийн 22, 23, 24 дүгээр зүйл). Мөн Ерөнхий зөвлөмжийн 34 дүгээр зүйлд дараах байдлаар заасан байна. Үүнд:

> ...Хязгаарлалт хэт өргөн хүрээтэй байж болохгүй. Тус Хорооноос гаргасан 27 дугаар тоот Ерөнхий зөвлөмжид "[хүний эрх, эрх чөлөөг] хязгаарласан арга хэмжээ нь тэнцвэртэй байдлын зарчимд хэлбэрэлтгүй нийцэх ёстой; үүрэг зориулалтаа хэрэгжүүлэх хүрээ хязгаарт нийцэж, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгийн багаар хязгаарласан байвал зохино. Зохистой хэр хэмжээнд хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах энэ зарчим хуульчлагдаад зогсохгүй шүүх, хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх ёстой. Тэнцвэртэй байдлын зарчим нь үзэл бодлоо илэрхийлэх арга хэлбэр төдийгүй арга замыг зохицуулахад мөрдөгдөнө. Жишээлбэл, нийгэм, улс төрийн зүтгэлтний үйл ажиллагааны талаарх ардчилсан нийгэмд өрнөж байгаа маргаан мэтгэлцээний тухайд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг аль болох өргөн хүрээтэй хамгаалах нь чухал юм.

Үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөнд аль болох өргөн хүрээтэй хамгаалалт тогтоох бөгөөд илэрхийлэл, мэдээлэл нь аль нэг хувь хүнийг үл хүндэтгэсэн, дайрсан шинжтэй байсан ч хамгаалагдах ёстойг ХЭХ-ийн 34 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжийн 11 дэх хэсэгт, тус Хорооноос 2000 онд хувь хүний гомдлын талаар гаргасан шийдвэрт (Ross v. Canada хэргийн талаар 2000 оны 10 сарын 18-ны өдөр гаргасан 736/97 дугаар шийдвэр) тогтоожээ.

www.mass.mn цахим хуудасны худал мэдээлэл түгээсэн байж болзошгүй гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг шалгахдаа ЦЕГ-аас тус цахим хуудасны үйл ажиллагааг бүхэлд нь түдгэлзүүлэх хүсэлтийг ХХЗХ-нд тавьсан нь тухайн мэдээнээс үүдэн гарах эрсдлээс хамгаалах зорилгоор хэтэрсэн, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг хуулиар зөвшөөрсөн хүрээ хязгаараас хэтрүүлж, хязгаарлах эрсдлийг бий болгожээ. ЦЕГ-ын албан хүсэлтийг ХХЗХ-оос бүхэлд нь хангаагүй тул www.mass.mn цахим хуудас хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгааг дурдах нь зүйтэй.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй гэж үзвэл шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлнэ” гэж заасан. Цаашид худал мэдээлэл түгээх гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй үйлдлийг шалгахдаа үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөнд хуулиар тогтоосон хүрээ хязгаараас хэтэрсэн, тэнцвэргүй хязгаарлалт тогтоох зорилготой арга хэмжээ авахгүй байх, энэ талаарх чиглэлийг цагдаагийн байгууллагын холбогдох алба хаагчдад албан ёсоор өгөхийг зөвлөж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээнийхээ талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА